CONSENTEMENT : LES BASES

À APPRENDRE
Art. 222-22 CP (loi du 06/11/2025) : consentement **libre, éclairé, spécifique, préalable, révocable**.

MÉMO
LESPR : Libre • Éclairé • Spécifique • Préalable • Révocable.

4 MODALITÉS
VCMS : Violence • Contrainte • Menace • Surprise. Silence et absence de réaction ≠ consentement.

EN STAGE
Avant tout examen : informer, demander l'accord, respecter le refus et la révocabilité (L1111-4 CSP).

CRIME

Viol : pénétration sexuelle ou acte bucco-génital/bucco-anal dans les conditions pénales ; 15 ans de base.

DÉLITS

Autre agression sexuelle ; harcèlement sexuel (répétitions ou pression grave unique pour obtenir un acte).

CONTRAVENTION / DÉLIT

Outrage sexiste : simple = 5e classe ; aggravé = délit (art. 222-33-1-1, modifié août 2026).

REFLEXE IDE

Écrire faits, lésions et propos exacts ; **ne pas** se substituer au magistrat.

MINEURS, INCESTE, PRESCRIPTION

MINEUR
Moins de 15 ans : infractions spécifiques majeur/mineur sous conditions. Mineurs de 15 à 17 ans : considérer autorité, lien, contrainte.

INCESTE
Qualification pénale de certains actes dans des liens familiaux définis (222-22-3 ; 222-23-2).

DÉLAIS (REPÈRES)
Viol majeur : **20 ans** ; viol mineur : **30 ans après 18 ans**. Délits : variables (6, 10, 20 ans selon faits).

VIGILANCE
Toute relation majeur/mineur n’est **pas** automatiquement un viol : les critères légaux sont déterminants.

RÈGLE
Art. **226-13 CP** : secret professionnel. Art. **226-14 CP** : exceptions encadrées.

MINEUR / VULNÉRABLE
Possibilité de signaler sans accord légalement requis si critères remplis ; rôle IDE de protection et d'alerte (R4312-18).

MAJEUR / VIOLENCES DU COUPLE
Sans accord seulement si **danger immédiat pour la vie ET emprise empêchant de se protéger** (226-14, 3°).

PÉRIL
Art. 223-6 CP : porter assistance ; l'urgence ne permet pas de diffuser tout le dossier.

SIGNALEMENT : À QUI ?

CRIP
Information préoccupante (IP) : mineur en danger ou risquant de l’être ; évaluation et protection.

PROCUREUR
Signalement judiciaire : infractions graves, mise en péril ou situation relevant de la justice.

CHEMIN
Sécurité → âge/vulnérabilité → cadre du secret → CRIP/procureur → trace.

ESI EN STAGE
Informer rapidement tuteur/IDE ; en péril imminent, contacter secours sans attendre.

SIGNES POSSIBLES
Douleurs, lésions, fatigue, insomnie, peur, hypervigilance, sidération, dissociation ; aucun n’est spécifique.

ÉVALUATION
Si indiquée : FC, TA, FR, SpO_2, conscience, douleur, saignements, risque suicidaire, sécurité du retour.

TRACE
Date/heure, **paroles exactes**, faits observés, actes, transmissions. Pas de conclusion judiciaire.

NE PAS FAIRE
Ne pas interroger comme un enquêteur, minimiser, confronter l’auteur, promettre le secret absolu.

7 ANS
Comportement sexualisé inhabituel : pas de diagnostic automatique → observation, équipe, possible IP CRIP.

32 ANS
Menaces et violences conjugales : évaluer danger immédiat, emprise, soins, mise en sécurité, 226-14 sous conditions.

14 ANS
Attouchements signalés par un oncle : protéger, propos exacts, IDE encadrant, CRIP/procureur selon gravité.

PHRASE UTILE
« Je vous écoute. Votre sécurité est importante. Je vous explique les suites possibles. »

QUIZ

1. 5 qualités du consentement ? **LESPR.**
2. 4 modalités ? **VCMS.**
3. IP = ? **Information préoccupante.**
4. Le silence vaut accord ? **Non.**

SIGLES

CRIP : recueil informations préoccupantes • UMJ : unité médico-judiciaire • TGD : téléphone grave danger • BAR : bracelet anti-rapprochement.

RESSOURCES

17 / 112 secours • **15** SAMU • **114** urgence accessible • **119** enfance • **3919** écoute violences femmes • **116 006** victimes.

SOURCES

Support formateur UE A2 + Légifrance (222-22, 226-14, R4312-18) et HAS ; vérification 15/10/2026.